

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1425/2530	นายศรีจันทร์ โปทา	โจทก์
	นายภักดี มะแอ	จำเลย
	นายภักดี มะแอ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล มีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้
พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 127แผ่นที่ 3,127)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 60,000 บาท (อันดับ 84 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

ศาลฎีกาสั่งไม่รับฎีกาจำเลยแล้วตามคำสั่งคำร้องที่ 1424/2530 ไม่มีเหตุที่จะให้ปล่อยจำเลยไปชั่วคราวอีกต่อไป ให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกาสั่งไม่รับฎีกาจำเลยแล้วตามคำสั่งคำร้องที่ 1424/2530 ไม่มีเหตุที่จะให้ปล่อยจำเลยไปชั่วคราวอีกต่อไป ให้ยกคำร้อง

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดี รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ